

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3183/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นายชาติชายหรือฟ้า ปุรัตน์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 297

การที่จำเลยเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับ ก.และ จ.ซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกับ ผู้เสียหายเมื่อ 2 วันก่อน ซึ่งจำเลยรู้เรื่องดีอยู่แล้ว ก.ชกต่อยผู้เสียหายและจับตัวผู้เสียหายให้ จ.ใช้มีดฟันผู้เสียหายที่ศีรษะ จนได้รับอันตรายสาหัสส่วนจำเลยเข้าไปยืน ชิดตัว ข.เพื่อนผู้เสียหาย ไม่เปิดโอกาสให้ ข.เข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย หลังเกิดเหตุ แล้ว ก.จ.และจำเลยเดินกลับไปด้วยกัน เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมกระทำความ ผิดกับ ก.และ จ.โดยแบ่งแยกหน้าที่กันทำ

การที่จำเลยเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับ ก.และ จ.ซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกับ ผู้เสียหายเมื่อ 2 วันก่อน ซึ่งจำเลยรู้เรื่องดีอยู่แล้ว ก.ชกต่อยผู้เสียหายและจับตัวผู้เสียหายให้ จ.ใช้มีดฟันผู้เสียหายที่ศีรษะ จนได้รับอันตรายสาหัสส่วนจำเลยเข้าไปยืน ชิดตัว ข.เพื่อนผู้เสียหาย ไม่เปิดโอกาสให้ ข.เข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย หลังเกิดเหตุ แล้ว ก.จ.และจำเลยเดินกลับไปด้วยกัน เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมกระทำความ ผิดกับ ก.และ จ.โดยแบ่งแยกหน้าที่กันทำ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายอนันต์ เสนอคุ้ม

ศาลอุทธรณ์ - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------